

1501868-02.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/01/2022

... a 7ª série do colegial, foi preso em 2012, por tráfico de drogas. Ficou preso por 09 anos. Estava em dificuldades de conseguir emprego, não conseguiu e foi fazer o tráfico. Estava na torre e as drogas estavam guardadas em outro lugar. Os policiais foram direto nas drogas.

Com efeito, a autoridade criminosa está suficiente demonstrada.

Como se vê, não houve qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501868-02.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501868-02.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2231061/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 19834644 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2056/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2231061 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2231061 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2056/21/638 - 04º

D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTOFER RENAN RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

CRISTOFER RENAN RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA e devidamente processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de agosto de 2021, por volta das 16h, na Rua Nito Sona, nº 11, Jundiapéba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, cerca de: (i) 32,95g (trinta e dois gramas e noventa e cinco decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 54 (cinquenta e quatro) porções; (ii) 19,01g (dezenove gramas e um centigrama) da droga cocaína, em forma de crack,

acondicionada em 115 (cento e quinze) porções; e (iii) 23,68g (vinte e três gramas e sessenta e oito decigramas) da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 23 (vinte e três) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), em dinheiro.

A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021 (fls. 134).

Notificado (fls. 110), e depois citado (fls. 145), apresentou defesa preliminar (fls. 116/118), e resposta à acusação (fls. 151).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 152).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 164).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 06/10, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 31, pelo laudo de constatação de fls. 35/38, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 92/94, e pelo laudo do Instituto de Criminalística de fls. 122/125, bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria criminosa do réu evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Ao ser ouvida em Juízo, a testemunha, Luiz Abdoral Gonçalves, Policial Militar, narrou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, durante o patrulhamento, avistaram um indivíduo parado no local. O acusado, ao perceber a aproximação da viatura, se evadiu, correu para perto de torres de transmissão, sendo detido. Trazia consigo, em seu corpo, uma pochete, com a quantia de R\$ 285,00 reais, em dinheiro, notas diversas, e porções de drogas. Indagado, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas. Não se recorda de quanto tempo o acusado estava na atividade ilícita. Não o conhecia de fatos anteriores.

Na mesma toada, a testemunha, John Pablo Costa Candido, Policial Militar, narrou que estavam em patrulhamento de rotina, o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Próximo as torres, avistaram um indivíduo com uma pochete, demonstrou incomodo com a aproximação da viatura. Evadiu-se. Ao abordá-lo, havia uma pochete com diversas drogas. Indagado, o acusado confessou a atividade ilícita. Não o conhecia de fatos anteriores. O acusado estava sozinho.

O acusado, Cristofer Renan Rodrigues, disse que tem 29 anos de idade, não tem filhos, estudou até a 7ª série do colegial, foi preso em 2012, por tráfico de drogas. Ficou preso por 09 anos. Estava em dificuldades de conseguir emprego, não conseguiu e foi fazer o tráfico. Estava na torre e as drogas estavam guardadas em outro lugar. Os policiais foram direto nas drogas.

Com efeito, a autoridade criminosa está suficiente demonstrada.

Como se vê, não houve qualquer contradição entre os depoimentos das testemunhas policiais, nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos, inclusive, corroborados pelo interrogatório do réu, que confessou a mercancia.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas”(TJRJ -AC. -Rel. Synésio de Aquino -RDTJRJ 7/287).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Já decidiu o STF:

“A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática

de atos onerosos ou de comercialização". (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012). Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial".

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado, quanto aos fatos descritos na exordial acusatória. A condenação é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é portador de maus antecedentes criminais, além da apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes. Assim, aumento a pena-base em 1/6, chegando ao valor de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, a atenuante da confissão será compensada com o agravante da reincidência específica.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição da pena, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº11.343/06, eis que o réu é reincidente específico e portador de maus antecedentes criminais.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, sendo o adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência específica e da quantidade de drogas apreendidas, na forma prevista do artigo 33, do Código Penal.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a destruturação familiar, até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, tem origem próximo ou remoto no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Nesse sentido:

O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CRISTOFER RENAN RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 583 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo, para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a destruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que

sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais, melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 31).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas (fls. 31), nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Autorizo ainda destruição dos seguintes objetos por inexpressividade econômica: nécessaire cinza (fls. 31).

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA